

מסורת הש"ס

(א) ב"ב ת, (ב) [שם 1: ת], (ג) כמו אלכסא פ"י המון טע, ערוך, (ד) זו היא גרסת הרמ"ש אבל הר"ף ל"ג אמר רב, (ה) צדק אלפס איתא רב נחמן ומכאן ראיא לפי ר"ת ועי' בתוספות, (ו) עי' תוספות כתובות נא, ד"ה אלמנה וכו', (ז) קידושין מז: וס"ג, (ח) כתובות נט: ע"ש מוס', קידושין מז:.

תורה אור השלם

- כי נשארו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו ורע הקדוש בעמי הארצות ויד השרים והסגנים היתה בעמל הנה ראשונה:

עודא ט ב וְעִשִׂית הַיֶּשֶׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי יְיָ לְמַעַן יִשָּׁב לָךְ וּבָאֵר וְיִרְשֶׁת אֶת הָאָרֶץ הַטְּהֵרָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְיָ לְאַבְרָהָם: דברים י יח

הנהרות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואם לאו וכו' שכלת' הקצצה כליל וחס"ד: (ב) ד"ה לכרוא הד"א עם ד"ה ואפי' מרבנן וכו' ששתיקן עקורין כל"ל ומינת משקין ממקן:

מוסף רש"י

הכל לאגלי גפא. לשערי חומות העיר להציב בנה דלתות. אגלי, דלתות, כמו טרוקו גל. גפא, חתימה, כמו מנא אחר הגפה (ב"ב ח.). לכריא דפתיא. חפירת בור לשמות מים ועל שם הכלי המונה שם בבור ממד לשמות בו עובדי דרכים, קוריה פתיל (שם). ואפילו מרבנן. שהכל צריכין למים (שם). דלא נפקא באוכלווא: שאין הן עמלם יוצאין צרכיהם לחפור, אלא שוכרים פועלים (שם).

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קח.

ואם לאו לא מסתגי להו. אין להם מהלך בעבר זה והולכין על כרחן דרך שפתו השנית שהרי על כרחן כשהולכין כנגד היער של עכו"ם ילכו בשפתו השניה ולכשיגיעו כנגד שלי למה יטריחו לעבור את רוחב המים והרי הן צריכין לחזור ולעבור כד אחר כשכלתה הקצירה (ב):

חזא ההוא אבא. יער שהניח רצה

צר רב הונא לפי שאין העליונים והתחתונים קולצין ורצה צר רב נחמן לא היה יודע שכן היה שיהא עליון ותחתון של עכו"ם המושל: יד השרים

והסגנים. פסוק הוא בספר עזרא:

סיקוז ענפיה. ימותו בניו: **לאגלי גפא**. הכל מסייעין לגדור חומת העיר ולהעמיד שעריה שלא יכנס צבא שונאים לעיר: **אגלי**. שערים כמו צרכות (דף כת). טרוקו גלי: **גפא**. סתימת העיר כדתנן לעיל (דף כה):

מנא אחר הגפה גזולות: **לא צריכי נטירוסא**. תורתו משמרתו כדכתיב (משלי ו) בשכנך תשמור עליך: (ט) **לכריא דפתיא**. לכרות מעין אר

צורות למים לשמות: **ואפילו מרבנן**. שהרי גם הם צריכים לשמות. ועל שם כלי ששתיקן בו משקין שקורין פתיל צלשון ארמי קרי ליה כריא דפתיא: **דלא נפקי באוכלווא**. שאין יוצאין בעלי בתים עמלם באכלווא ובאוכלוסא לחפור אלא גזבין מעות ושוכרין פועלים: **לאו בני מיעק וכו'**. גנאי הוא להן: **לכריא דנהרא**. כשמעלת שרטון ונופלים צה אצנים ומעכבין מרות המים וכורין ומנקין אותו

להעביר מכשוליו: **ספאי מסייעי לעלאי**. כשהעליונים מתקנין כנגדן למעלה יש על התחתונים לסייען שמכשולין העליונים מעכבים מים מלידך נמלא תיקון העליונים לעזרת התחתונים: **אבל העליונים אין צריכין לסייע את הסחתונים**. כשמתקנין למטה שתיקון של מטה אינו לעזרת עליונים אלא לרעתם שכל זמן שהמים ראים למטה הנהר ממעט לעולה והשדות שלהן מתייבשות: **וחילופא צמא דמיטרא**. כגון בעיר שהמים קשים להרבות טיט ולקלקל את הדרכים ועושין להם חריץ צמוד להוריד המים חוץ לעיר אם נתקלקל החריץ כנגד התחתונים וכורין להם העליונים צריכים לסייע את התחתונים לכרות כנגדן שכל זמן שלא ירדו המים התחתונים חוץ לעיר יעמדו העליונים במקומן אבל תחתנים אין להן לסייע לעליונים לכרות למעלה שכל זמן שלא ירדו העליונים למטה טוב להן

לתחתונים: **ומסקנת לעצמה**. בפני עצמה כשמגעת כנגדה אין אחר מסייעה: **המקלוחס מים**. מים סרוחין מי מטר: **לציב אחר**. צריב מתוקן להוריד מי גשמים בו: **כולן מסקנות עם הסחתונה**. מסייעות אותה לתקן כנגדה כדפרישית לעיל: **האי מאן דאחזיק ברקסא דנהרא**. בשני הפרסים היה הקרקע מופקר לכל הקודם להחזיק בו ולפרוע למלך טסקא דהוא מק של קרקע. ואם צא אחד ומחזיק על שפת הנהר מקום שהספינות עולות לנמל וצריך מקום פנוי הרבה לפורקי משאות לספינות ולטוענין מתוכן ומוציאין וזה החזיק לצנות שם בזין אר לחרוש ולזרוע: **חציפא הוי**. שמקלקל מקום לרבים: **אבל סלוקי**. מדינא לא מסלקינן ליה: **והאידינא דכספי פרסאי**. לאותן הלוקחין שדות שעל שפת הנהר קני לך השדה עד תוך הנהר מלא צואר הסוס והלוקחין גודרין גדירין רחוק מן הנהר שלא לקלקל את מקום הרצים ואם צא אחד והחזיק מן הגדר ולמד הנהר מסלקינן ליה לפי שהיא קנויה לצעל הגדר עד תוך המים: **ציני אחי**. שדה העומדת ליקח בטסקא ושדות שני אחים סמוכין לה מכאן ומכאן: **ואי משום דינא דצר מנרא**. אם אינן לא אחים ולא שותפים אלא מכח מצריות באין על המחזיק ואומרים אנו היינו מנפים לקחתה שאנו צריכין לקרקע וטוב לכל אחד לקנות בצמון לו ולא ליקח במקום אחר: **לא מסלקינן ליה**. דלא איכפת לן לדינא דצר מנרא כלל: **ועשים הישר והטוב**. דצר שאי אתה נחסר כ"כ שמתנא קרקעות במקום אחר ולא תטריח על בן המצר להיות נכסיו חלוקין: **אסא לאימלוכי ציה**. שדה היוצאה לימכר וצא אחר ונטל רשות מבן המצרין וא"ל זיל זבון: **נהרדעי אמרי צריך למקני**. דאי לא קנה מיניה מצי אמר ליה משטה הייתי כך כדי להעמידה על דמים הראויין לה שאם באתי אני אכל הצעלים היה מעלה לי בדמים בשביל שחביבה עלי: **השפא דאמרס צריך למיקנייה מיניה**. אי"כ אין קניינו של זה כלום אם אייקר או זול ארעא בדרשותא דצר מנרא אייקר או זול ולא יוסיף ולא יגרע הלוקח מלקבל דמים שנתן בה כדי אייקר רווחא דצר מנרא הוא וכי זול פסידא דצר מנרא הוא: **ואי לא יסיב ליה מאסן**. דגזי דהאי הוא דאחיל: **צי מיעאי דנכסי**. של מוכר. שדות המוכר מקיפות לה מכל כד: **חזינן אי עידיס היא**. דצר העשוי לימכר לעצמו שאינו דומה לשאר שדות הסמוכות לה: **וצנייה וציני**. ואין מצרני המוכר יכולים לסלקן שהרי יש צנייהן הפסק:

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קח.

צ"קוין ענפיה. שזה היה אותו יער עצמו של פרוץ רופילא ולא היתה ידו צמעל כלל ולכן קילל: **האי מאן דאחזיק ברקתא דנהרא**. קיבל בטסקא מן המלך כדפי' בקונטרס ולהכי קאמר דאחזיק ולא קאמר דזבין כדאמרין לקמן זבין במאמים זבין מעכו"ם וכן האי מאן דאחזיק ציני

אחי דבסמון מפר"ת דוקא בלחזיק שהיתה קרקע הפקר וקבלה מן המלך בטסקא לא מסלקינן ליה ולרצ נחמן דוקא ציני אחי מסלקינן ליה שעשה יותר מדאי שלא כהוגן להחזיק ציני אחי אצל משום מצרנות לא מסלקינן ליה דלא שייך כאן ועשית הישר והטוב כיון שיכולו לקבל מן המלך ולא חשו אצל במכר מודים הם כ"ע דשייך דינא דצר מנרא דלא הוה ליה לאסוקי אדעמיה דמנרן שהיו הצעלים רוצים למכור ונהרדעי סברי דאפילו הכא שייך ועשית הישר והטוב והשתא אחי שפיר הא דלמרי נהרדעי משמיה דרב נחמן בשמעתינן אין אונאה לקרקעות דלמצרנות קאמר כדמוכח בכתובות צפ' אלמנה (דף נט: ע"ש ושם ד"ה ה"ג) דקאמר רצא גבי טעה השלח והאמר מר אין אונאה לקרקעות גבי מצרנות שהוא כעין שליח שהמקח לא יהיה שלו ואין צריך לחזוק כפי' הקונטרס דצר נחמן לית ליה דינא דצר מנרא: **והאידינא דבתבי פרסאי**. לא כפירוש הקונטרס דמפ' דמסלקינן ליה שהראשון קנאו מן המלך אלא דמסלקינן ליה לצא להחזיק לכתמילה משום דכיון דכתיבי פרסאי כו' חיישינן שלא יצא להחזיק עד תוך הנהר כמו שכותב לו המלך ויעכב הילוך הספינות ויצאתן לנמל וקנסינן ליה משום הכי להסתלק מכולה רקתא אפילו ממנה שחון לנהר: מוצנינן

מסלקינן ליה נהרדעי אמרי "אפילו משום דינא דבר מצרא מסלקינן ליה משום שנאמר וַעֲשִׂית הַיֶּשֶׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה' אתא אימליך ביה אמר ליה איזיל איזבון ואמר ליה זיל זבון צריך למיקנא מיניה או לא רבינא אמר לא צריך למיקנא מיניה נהרדעי אמרי צריך למיקנא מיניה והלכתא צריך למיקנא מיניה השתא דאמרת צריך למיקנא מיניה אי לא קנו מיניה אייקור וזול ברשותיה זבן במאה ושוי מאתן צחינא אי לכולי עלמא קא מוזילא ומזבין יהיב ליה מאה ושקיל ליה ואי לא יהיב ליה מאתן ושקיל ליה זבן במאתן ושויא מאה סבור מינה מצי אמר ליה "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי "הכי אמרי נהרדעי משום דרב נחמן צי אין אונאה לקרקעות זבין ליה גריוא דארעא במיצעא נכסיה צחינן אי עידית היא אי זיבורית היא זביניה וביני ואי

מסלקינן ליה נהרדעי אמרי "אפילו משום דינא דבר מצרא מסלקינן ליה משום שנאמר וַעֲשִׂית הַיֶּשֶׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה' אתא אימליך ביה אמר ליה איזיל איזבון ואמר ליה זיל זבון צריך למיקנא מיניה או לא רבינא אמר לא צריך למיקנא מיניה נהרדעי אמרי צריך למיקנא מיניה והלכתא צריך למיקנא מיניה השתא דאמרת צריך למיקנא מיניה אי לא קנו מיניה אייקור וזול ברשותיה זבן במאה ושוי מאתן צחינא אי לכולי עלמא קא מוזילא ומזבין יהיב ליה מאה ושקיל ליה ואי לא יהיב ליה מאתן ושקיל ליה זבן במאתן ושויא מאה סבור מינה מצי אמר ליה "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי "הכי אמרי נהרדעי משום דרב נחמן צי אין אונאה לקרקעות זבין ליה גריוא דארעא במיצעא נכסיה צחינן אי עידית היא אי זיבורית היא זביניה וביני ואי

לתחתונים: **ומסקנת לעצמה**. בפני עצמה כשמגעת כנגדה אין אחר מסייעה: **המקלוחס מים**. מים סרוחין מי מטר: **לציב אחר**. צריב מתוקן להוריד מי גשמים בו: **כולן מסקנות עם הסחתונה**. מסייעות אותה לתקן כנגדה כדפרישית לעיל: **האי מאן דאחזיק ברקסא דנהרא**. בשני הפרסים היה הקרקע מופקר לכל הקודם להחזיק בו ולפרוע למלך טסקא דהוא מקם של קרקע. ואם צא אחד ומחזיק על שפת הנהר מקום שהספינות עולות לנמל וצריך מקום פנוי הרבה לפורקי משאות לספינות ולטוענין מתוכן ומוציאין וזה החזיק לצנות שם בזין אר לחרוש ולזרוע: **חציפא הוי**. שמקלקל מקום לרבים: **אבל סלוקי**. מדינא לא מסלקינן ליה: **והאידינא דכספי פרסאי**. לאותן הלוקחין שדות שעל שפת הנהר קני לך השדה עד תוך הנהר מלא צואר הסוס והלוקחין גודרין גדירין רחוק מן הנהר שלא לקלקל את מקום הרצים ואם צא אחד והחזיק מן הגדר ולמד הנהר מסלקינן ליה לפי שהיא קנויה לצעל הגדר עד תוך המים: **ציני אחי**. שדה העומדת ליקח בטסקא ושדות שני אחים סמוכין לה מכאן ומכאן: **ואי משום דינא דצר מנרא**. אם אינן לא אחים ולא שותפים אלא מכח מצריות באין על המחזיק ואומרים אנו היינו מנפים לקחתה שאנו צריכין לקרקע וטוב לכל אחד לקנות בצמון לו ולא ליקח במקום אחר: **לא מסלקינן ליה**. דלא איכפת לן לדינא דצר מנרא כלל: **ועשים הישר והטוב**. דצר שאי אתה נחסר כ"כ שמתנא קרקעות במקום אחר ולא תטריח על בן המצר להיות נכסיו חלוקין: **אסא לאימלוכי ציה**. שדה היוצאה לימכר וצא אחר ונטל רשות מבן המצרין וא"ל זיל זבון: **נהרדעי אמרי צריך למקני**. דאי לא קנה מיניה מצי אמר ליה משטה הייתי כך כדי להעמידה על דמים הראויין לה שאם באתי אני אכל הצעלים היה מעלה לי בדמים בשביל שחביבה עלי: **השפא דאמרס צריך למיקנייה מיניה**. אי"כ אין קניינו של זה כלום אם אייקר או זול ארעא בדרשותא דצר מנרא אייקר או זול ולא יוסיף ולא יגרע הלוקח מלקבל דמים שנתן בה כדי אייקר רווחא דצר מנרא הוא וכי זול פסידא דצר מנרא הוא: **ואי לא יסיב ליה מאסן**. דגזי דהאי הוא דאחיל: **צי מיעאי דנכסי**. של מוכר. שדות המוכר מקיפות לה מכל כד: **חזינן אי עידיס היא**. דצר העשוי לימכר לעצמו שאינו דומה לשאר שדות הסמוכות לה: **וצנייה וציני**. ואין מצרני המוכר יכולים לסלקן שהרי יש צנייהן הפסק:

ואי

עין משפט ונר מצוה

נב א מ"י פ"ו מהלכות שמיס הלכה ו סמג עשין פב טוש"ע ח"מ ס' קסג סעיף ד:
נג ב ג מ"י שם ופ"ו מהלכות ת"ת הלכה י סמג שם ס' יב טוש"ע י"ד ס' רמב סעיף ב וטוש"ע ח"מ שם:

נדר ד מ"י שם פ"ו מהל' ת"ת הלכה י וסמג שם טוש"ע ח"מ שם וטור ש"ע י"ד שם סעיף א וסעיף ב:
נח ה מ"י פ"ג מהלכות שמיס הלכה ט סמג עשין פב טוש"ע ח"מ ס' קע סעיף א:
נו ו מ"י שם סמג שם טוש"ע ח"מ ס' קסא סעיף ו וטור ח"מ ס' קע:
נז ז מ"י שם פ"ג הלכה ד ועיין בהשג' וצמ"ת סמג שם טוש"ע ח"מ ס' קעה סעיף ה:
נח ח מ"י שם הלכה ה טוש"ע שם סעיף ו:
נבא ט מ"י שם פ"ד הלכה א [והל"צ] סמג שם טוש"ע שם סעיף כט:

ס י מ"י שם הלכה ד סמג שם טור וש"ע שם סעיף ו:
סא כ ל מ"י שם סמג שם טוש"ע שם סעי' ז [רב אלפס כאל ועוד במחלוקין פ"ד לד:]
סב מ מ"י שם פ"ג הלכה ה סמג שם טור וש"ע ח"מ שם סעיף כח: